

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 24/2542	นาย อนุ ชา ตังนิรันดร์กุล	โจทก์
	นาย ชาวนีไว ทรัพย์ะประภา	จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 587		

โจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นทนายความ จำเลยมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนโจทก์ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ การที่จะชักค้ำนพยานโจทก์ปากใดหรือไม่ หรือสมควรนำพยานปากใด เข้าสืบหรือไม่ย่อมอยู่ในดุลพินิจของจำเลย แต่การ ใช้ดุลพินิจนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ การที่จำเลยมอบอำนาจให้เสมียนทนายไปเลื่อนคดี หลังจากที่มีการสืบพยานปากนาย อ. เสร็จแล้วจนเป็นเหตุให้ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ทำให้ไม่มีโอกาสชักค้ำนพยานปากดังกล่าวก็ดี การที่จำเลยไม่นำตัวโจทก์เข้าเบิกความทั้ง ๆ ที่โจทก์แสดงเจตนาว่าจะเข้าเบิกความก็ดี การที่จำเลยไม่แจ้งวันนัดเดินเผชิญสืบรวมทั้งวันนัดฟังคำพิพากษาให้โจทก์ทราบ และไม่ใส่ใจไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปฟังแทนก็ดี การไม่อุทธรณ์ คำพิพากษาโดยมิได้ปรึกษาโจทก์ หรือแจ้งให้โจทก์ทราบถึงเหตุผลที่ไม่ควรอุทธรณ์ก็ดีล้วนแต่เป็นการ ใช้ดุลพินิจที่ปราศจากเหตุผล มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่โจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยละเลยต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติและเป็นการผิดสัญญาจ้างว่าความ จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยได้ทำหน้าที่ทนายความให้โจทก์ในศาลชั้นต้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว โจทก์จึงต้องใช้จ่ายค่าแห่งการงานที่จำเลยทำให้โจทก์ด้วยการใช้เงินตามควรแห่งการนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในส่วนนี้ให้แก่จำเลยจำนวน 10,000 บาท และให้จำเลยคืนค่าทนายความที่รับไปแล้วให้โจทก์ 40,000 บาท จึง

เหมาะสมแล้วสำหรับค่าเสียหายนั้น โจทก์นำสืบตนเองเพียงปากเดียวลอย ๆ โดยมีได้ชี้ชัดให้เห็นว่า หากจำเลยปฏิบัติหน้าที่ทนายความอย่างเต็มที่แล้ว โจทก์จะชนะคดีในส่วนใดมากน้อยเพียงใดจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เต็มตามฟ้องได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยจงใจละเลยต่อหน้าที่ทนายความและผิดสัญญาจ้างว่าความ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ผู้ว่าจ้าง ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 696,785 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 605,900 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าจ้างว่าความที่รับไปจากโจทก์แล้วเป็นเงิน 40,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความมิได้โต้แย้งว่า โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยเป็นทนายความแตกต่างให้โจทก์ในคดีที่โจทก์ถูกนายนิทัศน์ ศรีวรเพชร ฟ้องที่ศาลแพ่งฐานผิดสัญญาจ้างทำของให้ชำระเงิน ตาม

สัญญาเป็นเงิน 942,767 บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ 24062/2535 หมายเลขแดงที่ 17095/2537 โดยจำเลยตกลงแก้ต่างให้โจทก์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โจทก์ได้ชำระค่าจ้างว่าความจำนวน 50,000 บาท ให้จำเลยแล้ว ต่อมาศาลแพ่งพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินตามฟ้องให้แก่นายนิทัศน์ จำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างว่าความต่อโจทก์หรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่าจำเลยไม่ถามค่านพยานโจทก์หรือนำสืบพยานจำเลยปากนายอนุรักษ์ พิมลศรี สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่งบ้านให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รู้รายละเอียดว่า นายนิทัศน์ตกแต่งบ้านโจทก์ถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่และตกลงไม่นำโจทก์ซึ่งเป็นตัวความในคดีดังกล่าวเข้าเบิกความทั้งไม่แจ้งให้โจทก์ทราบวันนัดที่ศาลจะไปเดินเผชิญสืบทำให้โจทก์หมดโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาล และไม่แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ทราบทำให้เสียสิทธิอุทธรณ์ฎีกา เห็นว่า เมื่อจำเลยรับจ้างเป็นทนายความแก้ต่างให้โจทก์และโจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยเป็นทนายความโดยชอบแล้ว จำเลยย่อมมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนโจทก์ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ และการที่จะซักค่านพยานโจทก์ปากใดอย่างไรหรือไม่ หรือสมควรนำพยานปากใดเข้าสืบหรือไม่ก็อยู่ในอำนาจหรือดุลพินิจของจำเลย แต่การใช้ดุลพินิจนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ การที่จำเลยมอบอำนาจให้เสมียนทนายไปเลื่อนคดีหลังจากที่มีการสืบพยานโจทก์ปากนายอนุรักษ์เสร็จแล้ว จนเป็นเหตุให้ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีทำให้ไม่มีโอกาสซักค่านพยานปากนายอนุรักษ์ก็ดีการที่จำเลยไม่นำตัวโจทก์เข้าเบิกความเป็นพยานทั้ง ๆ ที่โจทก์ได้แสดงเจตนาว่าจะเข้าเบิกความเป็นพยานแล้วก็ดีการที่จำเลยไม่แจ้งวันนัดเดินเผชิญสืบให้โจทก์ทราบรวมทั้งมิได้แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาให้โจทก์ทราบและไม่ใส่ใจที่จะไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปฟังแทนก็ดีการไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์โดยมิได้ปรึกษาโจทก์ หรือแจ้งให้โจทก์ทราบถึงเหตุผลที่ไม่ควรอุทธรณ์ก็ดีล้วนแต่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ปราศจากเหตุผลมีแต่

จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและเป็นการผิดสัญญาจ้างว่าความ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยต้องคืนค่าทนายความทั้งหมดกับคดีใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงใด สำหรับค่าทนายความนั้นเห็นว่า จำเลยได้ทำหน้าที่ทนายความให้โจทก์ในศาลชั้นต้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว โจทก์จึงต้องใช้ค่าแห่งการงานที่จำเลยทำให้โจทก์ด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นการที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในส่วนนี้ให้แก่จำเลยเป็นเงิน 10,000 บาท และให้จำเลยคืนค่าทนายความที่รับไปแล้วให้แก่โจทก์ 40,000 บาท นับว่าเหมาะสมดีแล้วส่วนค่าเสียหายนั้นโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่าหากจำเลยทำหน้าที่ทนายความในการซักค้านพยานปากนายอนุรักษ์แจ้งให้โจทก์ทราบกำหนดวันนัดเดินเผชิญสืบและนำโจทก์เข้าเบิกความเป็นพยานจะทำให้โจทก์ชนะคดีตามที่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ การที่จำเลยละทิ้งหน้าที่ทำให้โจทก์ต้องชำระเงินเกินไป 535,900 บาท นั้น เห็นว่า โจทก์นำสืบตนเองเพียงปากเดียวลอย ๆ มิได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า หากจำเลยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความจำเลยเต็มที่แล้ว โจทก์จะชนะคดีส่วนใดมากน้อยเพียงใดจึงไม่อาจกำหนดให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายเต็มตามฟ้องได้ เมื่อพิเคราะห์ถึงคำเบิกความของพยานโจทก์ในคดีเดิมคือนายอนุรักษ์ซึ่งโจทก์ก็อ้างเป็นพยานของตนด้วยแล้วปรากฏว่า นายอนุรักษ์เบิกความว่านายอนุรักษ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ตรวจผลงานที่นายนิทัศน์ได้ทำขึ้นแต่ละงวดหากนายนิทัศน์ทำไม่ถูกต้องตามแบบ นายอนุรักษ์จะสั่งให้นายนิทัศน์แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งนายนิทัศน์ได้แก้ไขให้ถูกต้องครบทุกครั้ง ดังนั้น ถึงแม้จะมีการสืบพยานตัวโจทก์ความรับผิดชอบของโจทก์ที่มีต่อนายนิทัศน์จะแตกต่างกันก็คงจะไม่มากนัก จึงเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายในส่วนนี้ต่อโจทก์จำนวน 40,000 บาทและเนื่องจากค่าทนายความที่จำเลยต้องคืนให้โจทก์กับค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดใช้ให้โจทก์ต่างเป็นหนี้เงินจำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด คือวันที่ 9 ตุลาคม 2539 อันเป็นวันครบกำหนดที่โจทก์ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์รวมเป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างทำของ โดยเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่ต้องปฏิบัติชำระตอบแทนกันข้อตกลงตามสัญญาจ้างว่าความจึงเป็นหนี้ที่ต้องชำระแก่กัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7406/2540) และสัญญาจ้างทำของกฎหมายมิได้บัญญัติบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เพียงแต่คู่สัญญาดกลงว่าจ้างและรับจ้างแล้ว สัญญาจ้างย่อมเกิดขึ้นผูกพันคู่สัญญาที่ต้องปฏิบัติตามนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2636/2540) เมื่อทนายความได้ทำงานให้ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างได้รับผลงานเป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว ทนายความย่อมมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้ทำไป หรือกรณีที่บันทึกข้อตกลงค่าจ้างว่าความที่ระบุว่าค่าทนายความ

ตกลงกันตามสมควร ภายหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาหรือประนีประนอมยอมความ แล้วดังนี้ คำว่าตามสมควรย่อมหมายถึงไม่ได้กำหนดจำนวนแน่นอนว่าเป็นเท่าใด แต่ให้กำหนดโดยคำนึงถึงจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องและความยากง่ายในการดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีและการงานที่ทนายความได้ปฏิบัติไปแล้วในการว่าความให้แก่ ตัวความแม้มิได้กำหนดตกลงกันไว้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกัน ก็ต้องถือเอาจำนวนพอสมควรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้างว่า ความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4785/2540) สัญญาจ้างว่าความแม้ว่าจะเป็นสัญญาจ้าง ทำของแต่เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษคือการดำเนินคดีในศาลการจ้างว่าความหรือ แต่งตั้งทนายความจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งกว่าสัญญาทั่ว ๆ ไป ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งจึงกำหนดมาตรการประกอบไว้เป็นพิเศษ (มาตรา 60 ถึง 65) จะเห็นได้จากความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ว่าในบาง กรณี เช่น การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความ ทนายความไม่มีอำนาจดำเนิน กระบวนพิจารณาเช่นนั้นได้เว้นแต่ตัวความจะระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายโดยชัดแจ้งและ แม้จะระบุไว้เช่นนั้นก็ตาม ตัวความยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือแก้ไขข้อเท็จจริงตามที่ ทนายความของตนได้กล่าวด้วยวาจาต่อหน้าตนในศาลในขณะนั้นได้ แม้ว่าตัวความ จะมีได้สงวนสิทธิไว้เช่นนั้นใบแต่งตั้งทนายก็ตาม คดีนี้มีประเด็นศึกษา 2 เรื่อง คือ โจทก์ฟ้องเรียกค่าว่าความที่โจทก์จ่ายให้จำเลยซึ่งเป็นทนายความให้โจทก์คืนกรณี หนึ่งและอีกกรณีหนึ่งเรียกค่าเสียหายฐานจำเลยละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและ เป็นการผิดสัญญาจ้างว่าความ ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ว่าจ้างให้ จำเลยเป็นทนายความแตกต่างให้โจทก์ในคดีที่โจทก์ถูกฟ้องว่าผิดสัญญาจ้างทำของ ให้ชำระเงินตามสัญญาเป็นเงิน 942,767 บาทโดยจำเลยตกลงแตกต่างให้โจทก์จนกว่า คดีจะถึงที่สุดโจทก์ชำระค่าจ้างว่าความจำนวน 50,000 บาท ให้จำเลยแล้วต่อมาศาล ชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินตามฟ้อง จำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาล อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

แก้โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระค่าจ้างว่าความที่
รับไปจากโจทก์แล้วเป็นเงิน 40,000 บาท โจทก์ฎีกา กรณีเรื่องคืบค่าจ้างว่าความนั้น
ก็เป็นไปตามหลักว่าด้วยจ้างทำของว่าผลของงานนั้นทำไปได้เพียงใดเป็นสำคัญ ซึ่ง
กรณีของจำเลยนี้ก็มีการทำหน้าที่ทนายความให้โจทก์ในศาลชั้นต้นแล้วแต่มิได้ว่า
ความในชั้นอุทธรณ์ฎีกาให้ทั้งที่ตกลงกันว่าจะต้องว่าต่างแก้ต่างให้จนคดีถึงที่สุด ศาล
ฎีกาจึงกำหนดให้จำเลยคืนเงินแก้โจทก์จำนวน 40,000 บาท กรณีเรื่องค่าเสียหาย
หรือผิดสัญญาว่าความนับว่าเป็นกรณีศึกษามาก ในส่วนนี้โจทก์อ้างตนเองเป็นพยาน
เบิกความเพียงปากเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ฟังได้ว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาว่าความดังที่
โจทก์นำสืบ คือมอบอำนาจให้เสมียนทนายไปเลื่อนคดีหลังจากที่มีการสืบพยานโจทก์
ปากนาย อ. เสรีจ เป็นเหตุให้ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ทำให้ไม่มีโอกาสถามค้าน
พยานปากนาย อ. และจำเลยไม่นำตัวโจทก์เข้าเบิกความเป็นพยานทั้งที่โจทก์ได้แสดง
เจตนาว่าจะเข้าเบิกความเป็นพยาน ไม่แจ้งวันนัดเดินเผชิญสืบให้โจทก์ทราบ และ
มิได้แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาให้โจทก์ทราบ และไม่ไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองหรือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นไปฟังแทน และไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์
โดยมิได้ปรึกษาโจทก์หรือแจ้งให้โจทก์ทราบถึงเหตุผลที่ไม่ควรอุทธรณ์ ศาลฎีกาได้
วินิจฉัยว่าล้วนแต่เป็นดุลพินิจที่ปราศจากเหตุผล มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และเป็นการ
ผิดสัญญาจ้างว่าความจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก้โจทก์ ซึ่งคดีนี้ศาลฎีกา
กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ 40,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากโจทก์นำสืบในเรื่องค่าเสีย
หาย โดยมิได้ชี้ชัดให้เห็นชัดเจนว่าหากจำเลยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความของ
จำเลยเต็มที่แล้ว โจทก์จะชนะคดีในส่วนใด มากน้อยเพียงใด กรณีนี้ก็คงเป็นเรื่องนำ
พยานหลักฐานมาสืบให้ชัดแจ้งดังที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยแต่อย่างน้อยก็คงเห็นภาพ
รวมแล้วว่า กรณีอย่างไรถือว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาจ้างว่าความ นับว่าเป็น
ตัวอย่างศึกษาทั้งทนายความและประชาชนทั่วไปด้วย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา